

Dirección Jurídica
Secretaría Comunal de Planificación
Departamento de Asesoría Urbana
PNA,AFG,PLL

DECRETO ALC. SECC. 1ª N° 4675

LAS CONDES,

05 NOV. 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: La Ley General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 59 declaraba de utilidad pública todos los terrenos consultados en el Plan Regulador, destinados a Vialidad y Áreas Verdes, con el objeto de permitir su expropiación, sin establecer plazos para que los inmuebles gravados fueran expropiados; la Ley N° 19.939, que reemplazó el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, fijando plazos de caducidad para los terrenos declarados de utilidad pública en los planos reguladores destinados a vías expresas, troncales, colectoras de servicio y locales, parques intercomunales y comunales; la Ley N° 20.331 que entró en vigencia el 12 de Febrero de 2009, renovó las vigencias de las declaratorias de utilidad pública a que se refiere el inciso primero del artículo transitorio de la Ley N° 19.939, por el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación, prorrogando el plazo hasta el 12 de Febrero de 2010; el proyecto de modificación al PRMS, "MPRMS. 94 – Sistema Metropolitano de Areas Verdes – Declaratoria de utilidad pública de parques intercomunales", elaborado por la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo e informado por esta Municipalidad mediante Ordinario Alcaldicio N° 4/1513, de fecha 21 de Septiembre de 2009, no sancionado por el Consejo Regional Metropolitano de Santiago; el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 3.360 de 11 de Agosto de 2010 publicado en el Diario Oficial el 14 de Agosto de 2010, que asigna a 60 vías de la comuna de Las Condes, las nuevas normas urbanísticas de edificación y uso de suelo; la necesidad de otorgar las nuevas condiciones urbanísticas al área verde intercomunal Cerro Apoquindo; el lote correspondiente al área verde Cerro Apoquindo, proveniente del plano L-301, archivado bajo el N° 8.572 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago terreno que fue cedido a la Municipalidad por la sociedad Av. Apoquindo Ltda. en liquidación, mediante escritura de fecha 11 de Abril de 1978 e inscrito en el registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 24.295, N° 28.424 correspondiente al año 1978; el Ordinario Alcaldicio N° 04/408 de fecha 01.07.2013, que remite a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo los antecedentes técnicos compuesto por Memoria Explicativa y Planos PSAN -01 Lámina N°1 y Lámina N°2, los que complementan el proyecto de decreto alcaldicio para la asignación de nueva normativa urbanística al polígono que se grafica en los planos y que corresponde a parte de la ladera norte y poniente del Cerro Apoquindo; el Oficio ordinario MINVU N° 3510 de fecha 31 de Julio de 2013, que informa observaciones al proyecto de decreto alcaldicio; el Ordinario Alcaldicio N°4/521 de fecha 30.08.2013, que complementa presentación; el Oficio ordinario MINVU N° 4321 de fecha 25 de Septiembre de 2013, que informa favorablemente el proyecto de decreto alcaldicio; las facultades que me otorgan los artículos 56, 65 y demás pertinentes del D. F. L. N°1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de Mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial el 26 de Julio de .2006, que fijó el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 18.695



Orgánica Constitucional de Municipalidades y, el Decreto Secc. 1ª N° 4949 de fecha 20 de Diciembre de 2010,

DECRETO:

- 1.- **ASIGNASE** de manera complementaria al Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 3.360 de fecha 11 de Agosto de 2010, publicado en el Diario Oficial el 14 de Agosto de 2010, la nueva normativa urbanística para el polígono identificado en el plano PSAN -01, lámina N° 1 y lámina N°2, correspondiente a parte del predio ubicado en la ladera norte y poniente del área verde Cerro Apoquindo, contenida en el instrumento de planificación metropolitana y comunal, cuya declaratoria de utilidad pública caducó el 12 de Febrero de 2010, de acuerdo con las siguientes tablas:

1. Condiciones de Edificación				
Nombre del Área Verde	Categoría	Individualización de terreno que se desafecta	Situación Anterior	Situación que se aprueba
Cerro Apoquindo	Intercomunal y Comunal	Polígono señalado en Plano PSAN -01 Lámina N°1.	En el PRCLC Área de Edificación Ee3 (Edificación especial N°3), y normativa urbanística de acuerdo al artículo 5.2.3.2 de la Ordenanza P.R.M.S para Cerros Islas.	Área de Edificación Ee2, (Edificación especial N°2) del PRCLC, con las condiciones urbanísticas establecidas en el numeral 17, de la Ordenanza Local, Edificación Especial N° 2 Equipamiento Recreacional Deportivo.



2. Condiciones de Usos de Suelo				
Nombre del Área Verde	Categoría	Individualización de terreno que se desafecta	Situación Anterior	Situación que se aprueba
Cerro Apoquindo	Intercomunal y Comunal	Polígono señalado en Plano PSAN -01 Lámina N°2.	En el PRCLC Zona de Uso de suelo UEe3 (Uso de suelo Edificación especial N°3), y normativa urbanística de acuerdo al artículo 5.2.3.2 de la Ordenanza P.R.M.S para Cerros Islas.	Zona UEe2,(Uso de suelo Edificación especial N°2) del PRCLC, con las clases, actividades y condiciones establecidas en el artículo 40 de la Ordenanza Local, cuadro de usos de suelo UEe2. En edificios de uso público con subsidio municipal que no tengan fines de lucro.

2.- **PUBLÍQUESE** el presente Decreto en el Diario Oficial.

3.- **ARCHÍVESE** copia del presente Decreto y su publicación en el Diario Oficial, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

FDO : OMAR SAFFIE LAMAS
JORGE VERGARA GOMEZ

ALCALDE (S)
SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a usted,

JORGE VERGARA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Distribución:
Diario Oficial.
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Secretaría Ministerial Metropolitana MINVU.
Secretaría Municipal
Secretaría Comunal de Planificación
Dirección de Control
Dirección de Obras Municipales
Depto. de Relaciones Públicas
Asesoría Urbana
Of. de Partes

